



بلوچستان پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی (BPPRA)، کوئٹہ

عدم تعمیل کے عام معاملات / دائرے: رہنما اصول / ہدایات

تاریخ اجرا - 28 اگست 2025

(Common Areas of Non-Compliance: Guidelines)

(بلوچستان پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ایکٹ، 2009 کے سیکشن 5 کے تحت جاری کردہ)

حبیب الرحمان جاموٹ
منیجنگ ڈائریکٹر

عبدالحمید بزدار
ڈائریکٹر کیپسٹی بلڈنگ

بلوچستان پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی

حکومت بلوچستان

1. تعارف (Introduction)

بلوچستان پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی (BPPRA) کو بلوچستان پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ایکٹ 2009 کے سیکشن 5 کے تحت یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ صوبے میں تمام سرکاری خریداری (Public Procurement) کے کنٹرول، نگرانی، اور قواعد و ضوابط پر عملدرآمد کو یقینی بنائے۔

چونکہ سرکاری خریداری، جس میں سامان (goods)، تعمیرات (works)، خدمات (services)، اور مشاورت (consultancy services) کی خریداری شامل ہے، میں کچھ عام غلطیاں اور قواعد کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، اس لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ اس حوالے سے واضح رہنما اصول (guidelines) جاری کیے جائیں۔

ان رہنما ہدایات کا بنیادی مقصد مندرجہ ذیل ہے:

- بار بار ہونے والی غلطیوں کو دور کرنا۔
- خریداری کے قواعد کو صحیح طریقے سے لاگو کرنے کے لیے عملی ہدایات فراہم کرنا۔
- تمام سرکاری محکموں کی خریداری میں یکسانیت (uniformity) لانا۔

ان ہدایات میں مثالوں کی مدد سے یہ سمجھایا گیا ہے کہ قواعد کا صحیح مطلب اور دائرہ کار (scope) کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ مثالیں ہر خریداری کے معاملے پر یکساں طور پر لاگو نہیں ہوتیں۔ لہذا، ہر اصول کو ہمیشہ پوری احتیاط (due diligence) اور پی پی پی (BPP) قواعد کے مطابق لاگو کرنا ضروری ہے

2. مختصر عنوان (Short Title)

ان رہنما ہدایات کا نام ہوگا:
"سرکاری خریداری میں عام غلطیاں: رہنما اصول" (28 اگست 2025)

3. دائرہ کار اور اطلاق (Scope and Applicability)

یہ رہنما ہدایات / اصول بلوچستان کے تمام سرکاری خریداری کرنے والے اداروں / محکموں پر لاگو ہوتے ہیں۔ اس میں وہ تمام محکمے (departments)، خود مختار ادارے (autonomous bodies)، اور تنظیمیں شامل ہیں جو پبلک فنڈز / صوبائی فنڈز استعمال کرتی ہیں۔

یہ ہدایات ہر قسم کی خریداری پر لاگو ہوں گے، جیسے:

- سامان (Goods)
- تعمیرات (Works)
- عام خدمات (Services)
- مشاورتی خدمات (Consultancy Services)

4. عدم تعمیل / قواعد کی خلاف ورزی کے اقسام (Areas of Non-Compliance)

یہ رہنما ہدایات / اصول ضمنی نوعیت کے ہیں، یعنی یہ بی بی پی آر اے ایکٹ یا بی بی پی رولز کی دفعات کو تبدیل یا ان کی جگہ نہیں لیتے۔ اگر کہیں بھی کوئی تضاد پیدا ہو، تو ایکٹ اور رولز کی دفعات کو ہی فوقیت حاصل ہوگی۔

خریداری کرنے والے اداروں سے توقع ہے کہ وہ ان اصولوں کو دی گئی مثالوں کی روشنی میں مکمل طور پر لاگو کریں گے۔ تاہم، یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ مثالیں ہر صورت حال پر یکساں طور پر لاگو نہیں ہوتیں۔ لہذا، ہر ادارے کو چاہیے کہ وہ ہر قاعدے کا اطلاق کرتے وقت مکمل توجہ (مستعدی) اور احتیاط (چوکسی) کا مظاہرہ کرے۔"

ڈائریکٹر جنرل
سیکشن 2
پی پی آر اے

(الف). نامناسب تشخیصی معیار (Evaluation Criteria) کا تعین کرنا

بولی کے دستاویزات (Bidding Documents) میں بیان کردہ تشخیصی معیار (Evaluation Criteria) ہی بولی دہندگان (Bidders) کی پرکھ (Assessing) کا بنیادی پیمانہ ہے، جیسا کہ B-PP Rules, 2014 کے Rule 34 میں درج ہے۔

عام طور پر بولی دہندگان کو پرکھنے کے لیے جن عوامل (Factors) کا استعمال کیا جاتا ہے ان میں مندرجہ ذیل شامل ہیں (لیکن عوامل صرف انہی تک محدود نہیں):

- متعلقہ شعبے کا تجربہ (Relevant Experience)
- عمومی کاروباری تجربہ (General Experience)
- مالی استحکام (Financial Stability)
- انسانی وسائل کی صلاحیت (Human Resource Capability)
- بنیادی ڈھانچہ اور آلات (Infrastructure Capacity)
- کام کرنے کا طریقہ کار (Methodology)
- ضروری رجسٹریشنز / لائسنس (Required Registrations / License)

تاہم، خریداری کرنے والی ایجنسیاں ان عوامل کو استعمال کرتے وقت درج ذیل عام غلطیاں کرتی ہیں:

- (i) حد سے زیادہ سخت تکنیکی قابلیت، غیر متناسب مالی تقاضے (Disproportionate Financial Requirements)، یا محدود تجربے کے معیارات طے کرنا جو منصفانہ شرکت (Equitable Participation) کے اصول کے خلاف ہیں (مثلاً: 50 ملین روپے کے مقامی منصوبے کے لیے بولی دہندگان سے 1 ارب روپے سے زیادہ مالیت کے تین تکمیل شدہ بین الاقوامی منصوبے کا مطالبہ کرنا)۔

ڈائریکٹر جنرل
کابینہ سیکریٹریٹ
پی پی آر اے

(ii) غیر متعلقہ Pakistan Engineering Council (PEC Codes) کی شرط لگا کر بولی دہندہ کے لیے مشکل حالات پیدا کرنا (مثلاً: چھوٹے منصوبوں کے لیے اونچی عمارت (High-Rise) کے کوڈز یا سڑک کے منصوبوں کے لیے پل (Bridge) کے کوڈز مانگنا)۔

(iii) جہاں ضرورت نہ ہو وہاں ضرورت سے زیادہ تجربے کے تقاضے (Excessive Experience Requirements) مثلاً: تین سے زیادہ منصوبوں کا مطالبہ کرنا، یا کنٹریکٹر کی اہلیت جانچنے / پرکھنے کے لیے جاری اسکیموں پر زمینی پیشرفت (Physical Progress) کا مخصوص فیصد (x-percentage) دکھانے کو کہنا۔

(iv) بغیر قانونی جواز (Unlawful Justification) کے کسی مخصوص علاقے / مقام میں لازمی / خصوصی تجربہ مانگنا (مثلاً: مخصوص اضلاع یا ریڈ زون (Red-Zone) کے علاقوں میں تکمیل شدہ منصوبے)۔

(v) بولی دہندگان (Bidders) سے مالی معیار (Financial Criterion) کے طور پر صرف "نقد رقم - Cash-in" (Cash-in) یا ہینڈ (hand) یا بینک میں مخصوص رقم (Specific Bank Balance) دستیاب ہونے کا مطالبہ کرنا۔

اس کے بجائے انہیں بینک کے زر گردش سرٹیفکیٹ (Bank Turnover Certificate) مثلاً پچھلے 2-3 سالوں کا، پیش کرنے دیا جانا چاہیے۔ ساتھ ہی، کل آمدنی / سالانہ زر گردش (ٹرن اوور) / قرض کی حد / ادھار کی سہولت (credit line) / نقد بہاؤ / زر گردش (Turnover / Credit Line / Cash-Flow) کی ایسی شرائط / حدیں (Thresholds) نہیں لگانی چاہئیں جو منصوبے کی اصل لاگت (Project Cost) سے بھی زیادہ ہوں۔

(vi) عام سپلائی کے منصوبوں میں بولی کے وقت یہ شرط لگانا غلط ہے کہ سپلائر کی منصوبے کی جگہ پر موجودگی، دفتر ہو۔ یہ شرط صرف اس صورت میں لگائی جانی چاہیے جب اس کی واقعی ضرورت ہو، اور وہ بھی صرف اس بولی دہندہ سے معاہدہ کرتے وقت مانگی جائے جس کی بولی سب سے کم ہو اور وہ منتخب کیا گیا ہو۔

(vii) ایسی غیر ضروری اور غیر متعلقہ دستاویزات اور سرٹیفکیٹ مانگنا غلط ہے جن کا منصوبے سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اس طرح کے تقاضے بولی دینے والوں پر غیر ضروری بوجھ ڈالتے ہیں اور مقابلے کو محدود کرتے ہیں۔ مثالیں درج ذیل ہیں۔

مثالیں:

- بین الاقوامی معیار کی تنظیم کی سند (ISO certificate)
- پیشہ ورانہ محصولی سند (Professional Tax Certificate)
- متبادل توانائی ترقیاتی بورڈ سے وابستگی (AEDB- Alternate Energy Development Board)
- (Affiliation)

ذات التواضع
پیشہ ورانہ
مستند
مستند

- سند عدم مطالبہ (Non demand Certificate)
- ماضی کی کارکردگی کے تصدیق شدہ اسٹامپ پیپر
- دستاویزات کی اصلیت کا حلف نامہ (Affidavit of Originality of Documents)
- چیمبر آف کامرس کی رجسٹریشن وغیرہ

(viii) بولی کے عمل کے دوران طبعی نمونے (physical samples) مانگنا رازداری (confidentiality) کے اصول کے خلاف ہے۔ یہ خاص طور پر اس الیکٹرانک نظام (e-bidding) کی روح کے منافی ہے جسے رازداری کو یقینی بنانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس طرح کا عمل جانچ میں ذاتی رائے یا غیر معروضی پن (subjectivity) پیدا کرتا ہے اور ای-پروکیورمنٹ کے مقصد کو کمزور کرتا ہے۔

اس کے علاوہ، حسب ضرورت بنائے گئے نمونے (customized samples) مانگنا، چاہے وہ الیکٹرانک ہو یا کاغذی / مینوئل بولی میں، سپلائرز پر غیر ضروری بوجھ ڈالتا ہے۔ اگر تکنیکی جانچ کے دوران یہ نمونے مسترد ہو جائیں تو یہ اکثر ناقابل فروخت ہو جاتے ہیں، جس سے بولی دینے والوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور مقابلہ محدود ہو جاتا ہے۔

تاہم، وہ نمونے جو بیرونی لیبارٹری ٹیسٹنگ (external Lab testing) کے لیے یا بولی کے دستاویز میں دیے گئے معیار کی تصدیق کے لیے درکار ہوں، وہ اہلیت کی جانچ کے بعد صرف اہل بولی دہندگان سے ہی طلب کیے جاسکتے ہیں۔

مزید یہ کہ، ایسے قیمتی نمونے تکنیکی جانچ مکمل ہونے کے بعد متعلقہ بولی دہندہ کو اچھی حالت میں واپس کر دیے جانے چاہئیں۔

(ix) بولی کے عمل کے دوران ماضی کے منصوبوں کے سامان کی تفصیلات، تصدیق شدہ (Bill Of Quantity) کا مطالبہ کرنا غلط ہے۔ اگر ایسی دستاویزات کی ضرورت ہے تو انہیں صرف معاہدے پر دستخط کرتے وقت طلب کیا جاسکتا ہے، نہ کہ بولی کے ابتدائی مرحلے پر۔

اس طرح کے تقاضے غیر ضروری ہوجھ ہیں جو بولی دینے والوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔

(x) مشاورتی خدمات (Consultancy Services) کے ٹھیکوں میں غیر ضروری ساز و سامان (equipment) کو کام کے طریقہ کار / منصوبہ / ورک پلان یا افرادی قوت / ہیومن ریسورس جیسے اہم عوامل پر زیادہ اہمیت دینا غلط ہے۔

اگر کسی منصوبے میں ساز و سامان کی ضرورت نہ ہو، تو اس پر زیادہ نمبر / سکور دینا اور متعلقہ عوامل جیسے کہ کام کا طریقہ کار اور افرادی قوت کی صلاحیت کو نظر انداز کرنا غیر منصفانہ ہے۔ یہ عمل شفافیت اور میرٹ کے اصولوں کے خلاف ہے۔

(xi) مختلف عوامل جیسے کہ تجربہ، مالی صلاحیت، انسانی وسائل، افرادی قوت / (Human Resource)، اور ساز و سامان (Equipment) میں نمبروں / سکور کی غیر متوازن / غیر معمولی تقسیم کرنا غلط ہے۔

مثال کے طور پر، اگر آپ تجربہ کو حد سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں مالی صلاحیت، انسانی وسائل، یا ساز و سامان کو کم نمبر دیتے ہیں، تو یہ شفافیت اور میرٹ کے اصولوں کے خلاف ہے۔

ہر عنصر کو اس کی اہمیت کے لحاظ سے مناسب وزن (weightage) دینا ضروری ہے تاکہ صحیح اور اہل بولی دہندہ کا انتخاب ہو سکے۔

دائرہ کار کی کمی
بی بی پی آر اس

(xii) ضرورت سے زیادہ صوابدیدی اختیار (Undue Discretionary Powers) کے ذریعے پراجیکٹ کے لیے مخصوص آلات (Project-Specific Equipment) کی ضروریات کو بڑھا چڑھا کر مانگنا۔

(xiii) مخصوص منصوبوں کے لیے کامیابی کا ایک مناسب سکور / پاسنگ اسکور (Passing Score) طے نہ کرنا۔

(xiv) اہلیت (Eligibility) اور تشخیص (Evaluation) دونوں مرحلوں میں ایک جیسے عوامل کو دہرانا (مثلاً: ایک جیسے منصوبے، جاری منصوبے، ٹرن اور سرٹیفکیٹس)، جس سے دہراؤ / بے جا تکرار (Overlap) اور ابہام (Ambiguity) پیدا ہوتا ہے۔

(xv) غیر معقول تشخیصی طریقہ کار (Unreasonable Evaluation Mechanisms) طے کرنا، جیسے کہ اہلیت کے مرحلے پر جاری منصوبوں (Ongoing Projects) کو شمار کرنا جہاں اس کی ضرورت نہ ہو۔

(xvi) بولی دہندہ کی موجودہ منصوبوں / کام کے بارے میں معلومات نہ لینا ایک عام غلطی ہے، کیونکہ یہ جانچنے کے لیے ضروری ہے کہ آیا وہ موجودہ ٹینڈر کی مدت اور فراہمی کی ذمہ داریوں کو پورا کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر کوئی فرم پہلے سے ہی بہت سے منصوبوں میں مصروف ہو، تو ممکن ہے کہ وہ نئے ٹینڈر کے لیے مقررہ وقت پر کام مکمل نہ کر پائے۔

(xvii) ای-بڈنگ (e-bidding) کے ہیشٹیں / طرز / فارمیٹس میں خالی قطاریں چھوڑنا جانچ کے عمل کو پیچیدہ بنا دیتا ہے اور اس سے غیر ارادی طور پر (inadvertently) تمام بولی دہندگان اہل قرار پا سکتے ہیں۔

(ب) طے شدہ معیارات کے مقابل بولیوں کا جائزہ لینا (Evaluating Bids Against the

Set Criteria)

بولیوں کا جائزہ صرف اور صرف بولی کے دستاویزات (Bid Solicitation Documents) میں طے شدہ معیارات کی بنیاد پر لیا جانا چاہیے۔ طے شدہ معیارات سے کوئی بھی انحراف، جیسے نئے عوامل شامل کرنا یا طے شدہ تشخیصی طریقہ

دائرہ کار کی کمیٹی
بانیان آراس

کار (Evaluation Methodology) کو نظر انداز کرنا، قواعد کی خلاف ورزی ہے اور انصاف (Fairness) اور شفافیت (Transparency) کو مجروح کرتا ہے۔

Rule 35(1) کی عام خلاف ورزیاں

یہاں بولی کی جانچ کے مرحلے میں ہونے والی چند عام غلطیوں کی تفصیل ہے:

• (i) غیر منصفانہ جانچ: بولی دہندہ الیکٹرانک عوامی خریداری (ای-پی پی) پورٹل پر تمام دستاویزات چڑھاتا / اپ لوڈ کرتا ہے، لیکن جانچ کمیٹی بغیر کسی ٹھوس وجہ کے ان کو مسترد کر دیتی ہے۔ اس کے برعکس، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کمیٹی ان دستاویزات کے لیے نمبر / سکور دے دیتی ہے جو کبھی بولی کے دستاویز میں منسلک ہی نہیں کیے گئے۔

• (ii) کم قیمت کی بولی پر پابندی: ایک مقررہ حد / مالیت سے کم قیمت کی بولیوں پر پابندی لگانا غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے کم بولی دہندہ سے نرخ (ریٹ) کا تجزیہ (Rate Analysis) مانگا جائے، کارکردگی کی ضمانت (Performance Security) لی جائے اور پھر / احتیاط / چوکسی کے ساتھ معاہدے کی نگرانی کا انتظام (Contract Management) کیا جائے۔

• (iii) برانڈ کو ترجیح دینا: جب معیار میں آلات کی تکنیکی تفصیلات درکار ہوں، تو کسی بولی دہندہ کو صرف اس کے برانڈ کے نام کی وجہ سے ترجیح دینا اصولوں کے خلاف ہے۔

• (iv) نئے معیار شامل کرنا: اگر بولی کے دستاویز میں کم سے کم قیمت کے طریقہ کار (Least Cost Selection Method) کی بنیاد پر جانچ کا ذکر ہو، تو جانچ کمیٹی کا بولی کھولنے کے دوران ماضی کی کارکردگی جیسے نئے عوامل کو شامل کرنا غیر قانونی ہے۔

• (v) مالی جانچ میں غلطی: مالی استعداد کا جائزہ لینے کے لیے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کے بجائے بینک میں پیسے جمع و خرچ کی تفصیل (Bank Statement) یا بولی دہندگان کی زبانی یقین دہانیوں پر بھروسہ کرنا غلط ہے۔

- (vi) ہیرا پھیری: کچھ معاملات میں، تقریباً تمام بولی دہندگان کو مسترد کر دیا جاتا ہے اور ٹینڈر ایک ہی بولی دہندہ کو دے دیا جاتا ہے، چاہے اس کی بولی کی قیمت سب سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ عمل ہیرا پھیری اور جان بوجھ کر قواعد کے غلط استعمال کو ظاہر کرتا ہے۔ لہذا، خریداری کمیٹی کے اراکین کو اپنی ذمہ داری کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔

ڈائریکٹر ایگزیکٹو
بی بی پی آر اے

(ج) منصوبے کو تقسیم کر کے آن لائن بولی / ای-بڈنگ (E-Bidding) سے گریز

ای-پی پی ایس (ePPS) کا بنیادی مقصد خریداری کے عمل میں شفافیت (Transparency)، کارکردگی (Efficiency)، اور کھلے مقابلے (Open Competition) کو فروغ دینا ہے۔ تمام منصوبوں کو جائز تکنیکی اور بجٹ کی ضرورت کے مطابق ہی ڈیزائن کیا جانا چاہیے، نہ کہ ای-بڈنگ کی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے۔ لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ ادارے درج ذیل طریقوں سے اس لازمی شرط کو نظر انداز کرتے ہیں:

(I) منصوبوں کی مصنوعی تقسیم: منصوبوں کو علاقوں کے جغرافیائی فاصلوں کے بہانے چھوٹے چھوٹے حصوں میں مصنوعی طور پر تقسیم کر دینا تاکہ وہ ای-بڈنگ کی مقررہ مالی حد سے نیچے آجائیں۔

(II) اخراجات کو چھپانا: پی ایس ڈی پی (PSDP) بک میں درج منصوبے کی کل لاگت میں سے اتفاقی مصارف / عارضی مصارف / اخراجات (contingency) اور بی آر اے (Balochistan Revenue Authority) ٹیکس (Balochistan Sales Tax) کو الگ کر دینا، تاکہ منصوبہ ای-بڈنگ کے لیے مقررہ حد سے کم نظر آئے۔ جبکہ، ادارے کو ترقیاتی پروگرام (PSDP) میں درج کل رقم کو ہی حتمی تخمینی لاگت (Final Estimated Cost) سمجھنا چاہیے، جس میں اتفاقی مصارف / عارضی مصارف / اخراجات (contingency) اور ٹیکس کی رقم بھی شامل ہو۔ انہیں الگ سے ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔

(د) خریداری کے غلط طریقہ / قسم (wrong Procurement Category) کا انتخاب کرنا

خریداری کے صحیح طریقہ / قسم (Correct Procurement Category) کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسا کرنے سے مندرجہ ذیل فوائد ہوں گے:

- مشہرہ مواقع (Advertised Opportunities) سے متعلقہ / مناسب بولی دہندگان (Relevant Bidders) ہی راغب ہوں گے۔
 - مقابلہ (Competition) بڑھے گا۔
 - پیسے کی قدر وصول ہوگی (Value for Money)۔
 - اہل سپلائرز (Qualified Suppliers) کی منصفانہ شرکت (Fair Participation) یقینی ہوگی۔
- اگر صحیح قسم کا انتخاب نہ کیا جائے تو مندرجہ ذیل نقصانات ہوں گے:

- غیر متعلقہ طریقہ کار (Irrelevant Procedures) اور غیر مناسب معیارات (Incorrect Evaluation Criteria) استعمال ہوں گے۔
- شفافیت (Transparency) اور منصفانہ عمل (Fairness) دونوں مجروح ہوں گے۔

عام غلطیاں:

کچھ خریداری کرنے والے محکمے (Procuring Agencies) مندرجہ ذیل ضروری کام ٹھیک سے نہیں کرتے۔ ان کی عام غلطیاں یہ ہیں:

1. مشاورتی کام (Consultancy Assignment) کو سامان (Goods) یا عام خدمات (Services) کی خریداری سمجھ لینا۔

نتیجہ: ایک مشاورتی فرم (Consulting Firm) سے وارنٹی سرٹیفکیٹ (Warranty Certificate) یا پیداواری صلاحیت (Manufacturing Capacity) جیسی غیر متعلقہ شرائط مانگنا، جو اس کے کام سے کوئی تعلق نہیں رکھتیں۔

2. تعمیراتی کام (Civil Works Tender) کے ٹینڈر دستاویزات میں سامان (Goods) کی سامان کی تفصیلات (BOQ)

(Bill of Quantities) مانگنا / منسلک کر دینا

3. صحیح طریقہ: تعمیراتی کاموں اور سامان کی خریداری کے لیے الگ الگ ٹینڈر (Separate Tenders) جاری کیے جانے چاہئیں۔

(ہ) خریداری کے متبادل طریقوں (Alternate Methods) کا بے جا / غیر ضروری استعمال

کھلی مقابلہ جاتی بولی (Open Competitive Bidding) سرکاری خریداری کا سب سے بہتر اور بنیادی طریقہ ہے۔ اس کے ذریعے:

- زیادہ سے زیادہ مقابلہ (Broad Competition) ہوتا ہے۔
- سب کو برابر کا موقع (Equal Opportunity) ملتا ہے۔
- بہترین نتائج (Best Results) حاصل ہوتے ہیں۔

متبادل طریقوں (جیسے براہ راست خریداری) کا غیر ضروری استعمال:

- شفافیت (Transparency) کو کم کرتا ہے۔
- منصفانہ عمل (Fairness) متاثر ہوتا ہے۔
- پیسے کی قدر کی وصولی (Value for Money) پر منفی اثر پڑتا ہے۔

غلط استعمال کی عام مثالیں:

1. ٹینڈر / جاری کام میں حد سے زیادہ ترمیمی حکم / آرڈر (Variation Orders) جاری کرنا

○ بی بی پی (BPP) قواعد کے مطابق، ترمیمی حکم / آرڈر (variation orders) کے ذریعے 15 فیصد سے زیادہ

اضافی کام کی منظوری نہیں ہونی چاہیے۔ اس حد سے تجاوز کرنا قواعد کی خلاف ورزی ہے۔

2. مقامی گاڑیوں کے لیے براہ راست خریداری:

ڈائریکٹر ایگزیکٹو بڈنگ
بی بی پی آراس

○ مقامی طور پر تیار کردہ گاڑیوں (Locally Manufactured Vehicles) کے لیے بھی کھلی بولی کا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔

○ براہ راست خریداری (Direct Procurement) کا استعمال غلط ہے۔

3. مصنوعی ایمرجنسی کا اعلان کرنا:

○ ٹینڈرنگ کے عمل میں محض اپنی تاخیر (Delay) یا کوتاہیوں (Lapses) کی وجہ سے "انتظامی ایمرجنسی" (Operational Emergency) کا اعلان کرنا۔

○ اس بہانے سے براہ راست ٹھیکہ دینا کے لیے گفت و شنید / مذاکرات (negotiated tendering) کا راستہ اختیار کرنا۔

صحیح طریقہ کار:

• ہمیشہ کھلی مقابلہ جاتی بولی کو ترجیح دیں۔

• متبادل طریقے صرف ضرورت کے وقت اور قواعد کے مطابق استعمال کریں۔

• ایمرجنسی کا اعلان صرف حقیقی ضرورت پر ہی کریں، اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے نہیں۔

(د) طے شدہ شرائط کا معاہدہ / فریم ورک معاہدوں کا غلط استعمال

ڈھانچہ جاتی معاہدہ / اساسی معاہدہ / طے شدہ شرائط کا معاہدہ / فریم ورک معاہدہ (Framework Agreement) کا مقصد بار بار خریدی جانے والے سامان / خدمات کے حصول کے عمل کو آسان بنانا ہے۔ یہ معاہدے بی پی پی رول 51-اے کے تحت صرف 12 ماہ کی مدت کے لیے کیے جاتے ہیں اور یہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں:

نرخ / قیمتوں کے ساتھ: جو کھلی مقابلہ جاتی بولی (Open Competitive Bidding) کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔

نرخ / قیمتوں کے بغیر: جو قبل از اہلیت / پہلے سے اہلیت کا تعین (pre-qualification) کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔

لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ ادارے اس قانونی شق کی خلاف ورزی عام طور پر مندرجہ ذیل طریقوں سے کرتے ہیں:

1. بغیر نرخ والے معاہدے کو کھلی بولی کے تبادلے کے طور پر استعمال کرنا: ایسے معاہدوں کو اس خریداری میں استعمال کرنا جہاں وسیع مقابلہ ممکن ہو۔ نتیجتاً انصاف اور بچت کے اصولوں کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔

2. بار بار دہرائی جانے والی خریداریوں کے لیے معاہدے: ایسے کاموں کے لیے فریم ورک معاہدے کرنا جو بار بار دہرائی جانے والی (repetitive) نوعیت کی نہ ہوں۔

3. مدت میں اضافہ: طے شدہ شرائط کا معاہدہ / فریم ورک معاہدوں کو 12 ماہ سے زیادہ عرصے کے لیے بڑھانا۔

(ز) معاہدے کی خاص شرائط (Special Conditions of Contract) کو سنجیدگی سے نہ لینا

بولی کے دستاویزات میں معاہدے کی خاص شرائط (SCC) شامل کرنے کا مقصد عمومی شرائط (General Conditions of Contract) کو کسی خاص منصوبے کی ضرورت کے مطابق ڈھالنا ہے۔

یہ شرائط تنازعات کو حل کرنے اور دونوں فریقین کی فرائض و ذمہ داریوں کو طے کرنے کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہیں۔

ان میں ادائیگی کا شیڈول، فراہمی / ڈیلیوری کا وقت، ضمانتیں / وارنٹیز اور خطرہ یا نقصان (Risk) کی تقسیم جیسی اہم باتیں شامل ہوتی ہیں۔ لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ ادارے (Special Conditions of Contract) کے خانوں کو یا تو خالی چھوڑ دیتے ہیں یا غلط طریقے سے پُر کرتے ہیں، جس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔

عام غلطیاں:

- معائنے کا طریقہ کار نہ بتانا: ٹھیکیدار کو اس کی ذمہ داریوں سے بریء الذمہ کرنے کے لیے معائنے کا طریقہ کار (Inspection Mechanism) بیان نہ کرنا۔

نامزد
ڈائریکٹر
کیسٹری بلڈنگ
بی۔ پی۔ آر۔

- ادائیگی اور جرمانے کی تفصیلات کا فقدان: ادائیگی کا شیڈول (Payment Schedule) اور مقررہ تاوان / طے شدہ جرمانہ (لیکوئیڈیٹڈ میجز- LD) کے چارجز اور طریقہ کار کو واضح نہ کرنا۔
- ڈیلیوری کی معلومات میں ابہام: واضح فراہمی / ڈیلیوری کا وقت (Delivery Timelines) اور ڈیلیوری کا مقام (Delivery Location) بیان نہ کرنا۔

(ح) شکایت نمٹانے کا طریقہ کار (Grievance Redressal Mechanism)

خریداری کرنے والی ایجنسی BPP Rule 56 کے تحت شکایت ازالہ کمیٹی (Complaint Redressal Committee - CRC) تشکیل دیتی ہے، تاکہ خریداری کے عمل کے دوران بولی دہندگان کی شکایات (Grievances) کو حل کرنے کے لیے ایک قابل رسائی (Accessible) اور شفاف (Transparent) ایوان / فورم مہیا کیا جاسکے۔ اس کا مؤثر طریقہ سے کام کرنا خریداری کے نظام میں اعتماد (Confidence) پیدا کرتا ہے، منصفانہ پن (Fairness) کو فروغ دیتا ہے، اور تنازعات کے حل کے لیے اعلیٰ ایوانوں / فورموں (Higher Forums) تک جانے کے امکانات کو کم کرتا ہے۔ تاہم، مشاہدہ کیا گیا ہے کہ کچھ CRC درج ذیل طریقوں سے اپنے افعال مؤثر طریقہ سے انجام نہیں دے رہی ہیں:

مقرر کردہ / اعلان شدہ شکایات ازالہ کمیٹی (Complaint Redressal Committee) کی صدارت ایسے افسر کو دینا جو خریداری کمیٹی (Procurement Committee) کے چیئرمین سے جونیئر ہو۔

(ii) CRC کی میٹنگیں بروقت (Timely Manner) نہیں بلائی جاتیں۔

(iii) CRC کے فیصلوں کے اعلان میں غیر معمولی تاخیر (Inordinate Delays)، جس کے نتیجے میں شکایت زیر التوا (Pending) ہونے کے دوران ہی کنٹریکٹ دے دیا جاتا ہے، جو قانونی دفعات (Legal Provisions) کی خلاف ورزی ہے۔

Dr. Naveed
ڈائریکٹر
ایجنسی بندوبست
ای۔ پی۔ اے۔

(iv) متاثرہ فریق (Aggrieved Party) کی طرف سے فراہم کردہ ثبوتوں (Evidence) کی جانچ پڑتال میں غلطیوں (Oversights) کا ہونا۔

(v) CRC کے فیصلوں کی بروقت اطلاع / مقررہ وقت کے اندر متاثرہ بولی دہندگان اور بی بی پی آر اے (BPPRA) کو نہ پہنچنا۔

(vi) شکایت جائز نہیں "جیسے مبہم / غیر واضح فیصلے دینا، جس میں بولی مسترد کرنے کی کوئی وجہ یا بولی کے دستاویزات / متعلقہ قواعد کا حوالہ نہ دیا گیا ہو۔ ایسا کرنا قواعد کی خلاف ورزی ہے۔

(vii) کچھ معاملات میں CRC کے کیے گئے فیصلوں پر خریداری کرنے والی ایجنسیاں عملدرآمد نہیں کرتیں، جس کے نتیجے میں مزید شکایات اور مقدمہ بازی (Litigation) ہوتی ہے۔

(0) ادائیگیوں میں تاخیر (Delaying On-Account Payments)

BPP Rule 52 کے مطابق، خریداری کرنے والی ایجنسیوں (Procuring Agencies) پر لازم ہے کہ:

1. جزوی ادائیگیاں (On-Account Payments): ٹھیکیدار (Contractor) کو تکمیل شدہ کاموں یا فراہم کردہ سامان / خدمات کے مطابق بروقت ادائیگیاں کریں۔
2. ضمانتوں کی بروقت واپسی: کنٹریکٹ کی شرائط کے مطابق زر ضمانت / سیکیورٹیز (Securities) اور روکی گئی رقم / بقایا جات (Retention Money) کو بروقت واپس کریں۔

مقصد:

- منصفانہ عمل (Fair-Play) کو یقینی بنانا۔
- پائیدار / دیرپا خریداری (Sustainable Procurement) کی سرگرمیاں جاری رکھنا۔

عام غلطیاں / تاخیر کی وجوہات - ۲۲ -

درخواست
ڈائریکٹر ایگزیکٹو
بی بی پی آر اے

1. بولی کی ضمانتی رقم (Bid Security) جاری نہ کرنا:
 - سب سے کم بولی دہندہ کو کنٹریکٹ ملنے کے فوراً بعد بولی کی ضمانتی رقم واپس نہ کرنا۔
2. کارکردگی کی ضمانتی رقم (Performance Security) واپس نہ کرنے میں تاخیر:
 - کنٹریکٹر کے معاہداتی ذمہ داریاں (Contractual Obligations) پوری کرنے کے بعد بھی کارکردگی کی ضمانتی رقم بروقت واپس نہ کرنا۔
3. جزوی / مکمل ادائیگیوں میں تاخیر:
 - کنٹریکٹ معاہدے (Contract Agreement) میں طے شدہ ادائیگی کے شیڈول کے برخلاف غیر ضروری تاخیر کرنا۔

نتائج:

- ٹھیکیداروں کے لیے پیدا ہونے والے مالی مسائل (Financial Problems)۔
- کام کے معیار (Work Quality) پر منفی اثر۔
- سرکاری خریداری کے نظام پر اعتماد (Trust) کم ہونا۔

صحیح طریقہ کار:

- تمام ادائیگیاں مقررہ وقت (Stipulated Time) پر کی جائیں۔
- ضمانتیں فوری طور پر (Immediately) واپس کی جائیں۔
- کنٹریکٹ کی شرائط کی سخت پابندی کی جائے۔

(ی) خریداری نظر ثانی کمیٹی (Procurement Review Committee - PRC) کے فیصلوں پر

عملدرآمد

نامہ
ڈائریکٹر
کیسٹری بلڈنگ
بی بی پی آر اے

خریداری نظر ثانی کمیٹی (PRC) ایک قانونی statutory body ہے اور بلوچستان حکومت کا سب سے اعلیٰ نیم عدالتی (quasi-judicial) ایوان / فورم ہے جو سرکاری خریداری سے متعلق معاملات کو ریگولیٹ / منظم کرنے کے لیے کام کرتی ہے۔ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ کچھ خریداری کرنے والی ایجنسیاں PRC کے فیصلوں پر عملدرآمد نہیں کر رہی ہیں، جیسے کہ ضوابط کے خلاف خریداری (Mis-Procurement) کے معاملات میں دوبارہ ٹینڈر (Re-tendering) کا تقاضا کرنے والے فیصلے۔

ایسی عدم تعمیل (Non-Compliance) شکایت نمٹانے کے طریقہ کار (Grievance Redressal Mechanism) کو کمزور کرتی ہے، احتساب (Accountability) کو مجروح کرتی ہے، اور ذمی اثر افراد یا گروہ / اسٹیک ہولڈرز (Stakeholders) جن کا ٹینڈر کے عمل سے مفاد وابستہ ہو) کے سرکاری خریداری کے نظام پر اعتماد کو بگاڑتی ہے، اور جس کے نتیجے میں مزید مقدمہ بازی (Litigation) ہوتی ہے۔ محکموں / خریداری کرنے والی ایجنسیوں کو PRC کے فیصلوں پر عملدرآمد پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔

- (Sd) -

حبیب الرحمان جاموٹ
منیجنگ ڈائریکٹر

① named

عبدالحمید
ڈائریکٹر کیپسٹی بلڈنگ



NO. BPPRA/ADMN/1-63/2025/1839-1895
GOVERNMENT OF BALOCHISTAN
PUBLIC PROCUREMENT REGULATORY
AUTHORITY (B.P.P.R.A)

Dated Quetta the 16th September 2025

1. The Additional Chief Secretary (Dev:) Government of Balochistan, P&D Department, Quetta.
2. The Additional Chief Secretary (Home & Tribal Affairs Department) Government of Balochistan, Quetta.
3. The Senior Member, Board of Revenue, Government of Balochistan, Quetta
4. The Chairman, Chief Minister's Inspection Team, Balochistan
5. The Chairman BPSC Balochistan Quetta
6. The Principal Secretary to the Chief Minister Balochistan, Quetta.
7. The Principal Secretary to the Governor Balochistan, Quetta.
8. The Inspector General of Police Department, Quetta
9. The Secretary, Government of Balochistan, Finance Department, Quetta.
10. The Secretary, Government of Balochistan, Law & Parliamentary Affairs Deptt: Quetta.
11. The Secretary, Government of Balochistan, C&W Department, Quetta
12. The Secretary, Government of Balochistan, Irrigation Department, Quetta.
13. The Secretary, Government of Balochistan, Public Health Engineering Deptt: Quetta.
14. The Secretary, Government of Balochistan, Agriculture Department, Quetta.
15. The Secretary, Government of Balochistan, Livestock & Dairy Development Deptt: Quetta.
16. The Secretary, Government of Balochistan, Industries Department, Quetta.
17. The Secretary, Government of Balochistan, Mines & Minerals Department, Quetta.
18. The Secretary, Government of Balochistan, Health Department, Quetta.
19. The Secretary, Government of Balochistan, School Education Department, Quetta.
20. The Secretary, Government of Balochistan, Higher Education & Colleges Department, Quetta.
21. The Secretary, Government of Balochistan, Urban Development Department, Quetta.
22. The Secretary, Government of Balochistan, Fisheries & Coastal Development Deptt: Quetta
23. The Secretary, Government of Balochistan, Energy Department, Quetta.
24. The Secretary, Government of Balochistan, Labour & Manpower Department, Quetta.
25. The Secretary, Government of Balochistan, Forest Department, Quetta.
26. The Secretary, Government of Balochistan, Excise & Taxation Department, Quetta.
27. The Secretary, Government of Balochistan, Culture & Tourism Department, Quetta.
28. The Secretary, Government of Balochistan Information Department, Quetta.
29. The Secretary, Government of Balochistan, S&IT Department, Quetta.
30. The Secretary, Government of Balochistan, Food Department, Quetta.
31. The Secretary, Government of Balochistan, S&GAD Department, Quetta.
32. The Secretary, Government of Balochistan, Religious Affairs Department, Quetta.
33. The Secretary, Government of Balochistan, Minorities Affairs Department, Quetta.
34. The Secretary, Government of Balochistan IPC Department, Quetta



- | | |
|--|---|
| 35. The Secretary, Government of Balochistan, Religious Affairs Department, Quetta. | 36. The Secretary, Government of Balochistan, Social Welfare Department, Quetta. |
| 37. The Secretary, Government of Balochistan, Population Welfare Department, Quetta. | 38. The Secretary, Government of Balochistan, Prosecution Department, Quetta. |
| 39. The Secretary, Government of Balochistan, Transport Department, Quetta. | 40. The Commissioner, Quetta Division, Quetta |
| 41. The Commissioner, Sibi. | 42. The Commissioner, Mekran Division at Turbat. |
| 43. The Commissioner, Kalat Division at Khuzdar. | 44. The Commissioner, Nasirabad Division. |
| 45. The Commissioner, Zhob Division at Loralai. | 46. The Commissioner, Rakhshan Division at Kharan. |
| 47. The Registrar, Balochistan High Court, Quetta | 48. The Chairman Balochistan Service Tribunal, Quetta |
| 49. The Secretary, Balochistan Provincial Assembly, Quetta | 50. The Secretary, Provincial Mohtasib (Ombudsman) Secretariat, Balochistan, Quetta |
| 51. The Secretary, Balochistan Public Service Commission Quetta | |

Subject: **Circulation of Urdu Version of Guidelines on Common Areas of Non-Compliance**

With reference to this office's previous letter No. BPPRA/Admn/1-63/2025/935-63 dated 29th August, 2025, whereby the "Guidelines on Common Areas of Non-Compliance" were circulated. It is submitted that the "**Urdu Version**" of the same guidelines has been prepared by this office for better comprehension. Copy is enclosed.

2, You are, therefore, requested to kindly take necessary action and circulate the enclosed guidelines to your subordinate formations for adherence during the procurement process.



Assistant Director (Admin)
B-PPRA

Copy to:-

1. The Accountant General Balochistan, Quetta
2. The Director General Audit Balochistan, Quetta
3. The Director General Treasury & Accounts, Quetta
4. The Additional Secretary (Staff) to Chief Secretary Balochistan, Quetta
5. File